

المادة: علوم إسلامية الميدان: الفقه وأصوله. الوحدة: الربا وأحكامه. المسئول: السنة الثالثة ثانوي. الهدف التعليمي: يميّز بين المعاملات المالية والمعاملات الربوية. الحجم الزمني للوحدة: أربع ساعات.	المصادر: الكتاب المدرسي، الندرجات، المكتبة الشاملة، القرآن الكريم برواية ورش، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، موسوعة الفقه الإسلامي.
الموارد المستهدفة: أولاً: تعريف الربا (لغة وشرعاً) ثانياً: حكم الربا ودليله ثالثاً: الحكمة من تحريم الربا. رابعاً: أنواع الربا. 1- ربا الديون. (تعريفه ومثاله ودليل تحريمه). 2- ربا البيوع. (أ/ ربا الفضل: تعريفه ومثاله ودليل تحريمه، وعلة تحريمه. ب/ ربا النسيئة: تعريفه ومثاله ودليل تحريمه، وعلة تحريمه). خامساً: القواعد العامة لاستبعاد المعاملات الربوية. سادساً: تطبيقات. تقويم.	الوضعية الانطلاق: نشاط المعلم والمتعلم: البناء التعليمي للوحدة: التقويم: الزمن:
15د تشخيصي	عنوان الوحدة + تهيئة المتعلم. 10 ألف د.ج. ما رأيك في هذا التصرف؟ يتوصل المتعلم إلى عنوان الوحدة احتاج شخص لإجراء عملية جراحية مستعجلة بمبلغ: 100 ألف د.ج، فطلب قرضاً من جاره كونه لا يملك هذا المبلغ، فاشتراط عليه أن يرد المبلغ بعد سنة مع زيادة: ﴿الربا وأحكامه.﴾
15د يعرف الربا.	النشاط الأول: يعرف الربا لغة واصطلاحاً: السند: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَنَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَلِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُتْبِتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝٥﴾ [الحج:05] 1- ما معنى ﴿وَرَبَتْ﴾ في الآية. ربت: بمعنى علت وارتفعت وزادت. 2- رتب العبارات التالية للوصول إلى المعنى الاصطلاحي للربا: أو مع التأخير في البدلين أو أحدهما، عقد على عوض مخصوص، غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد. أولاً: تعريف الربا: 1- لغة: الفضل والزيادة والنمو. 2- شرعاً: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع التأخير في البدلين أو أحدهما.
15د يستخرج حكم الربا من النصوص الشرعية.	ثانياً: حكم الربا ودليله: محرم للأدلة التالية: ✓ من القرآن: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ﴾ [البقرة:275] قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝٢٧٨﴾ [البقرة:278] ✓ من السنة: عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ الرَّبَا، وَمُوكَلَّهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ» [صحيح مسلم] ✓ من الإجماع: قال الإمام النووي: "أجمع المسلمون على تحريم الربا وعلى أنه من الكبائر" وحكى الماوردي أنه كان محرماً في جميع الشرائع. قَالَ تَعَالَى: ﴿فِي ظُلُمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هَدَوْا عَنْهُمْ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝١٦١﴾ [النساء:160-161] النشاط الثاني: يستدل من النصوص على حكم الربا.

يكتشف الحكمة من تحريم الربا.	15د	الثالث: الحكمة من تحريم الربا: حُرِّمَ الربا لما فيه من أضرار متنوعة: أ. ضرره من الناحية النفسية: ✓ يولد في النفس الأنانية فالمرابي لا يهتم إلا بجمع المال. ✓ سبب للحقد والانتقام. ب. ضرره من الناحية الاجتماعية. ✓ يكرس الطبقية ويقضي على روح العمل. ✓ يقضي على روح التعاون (القرض الحسن) ✓ فيه استغلال الإنسان وضعفه. ج. ضرره من الناحية الاقتصادية ✓ عامل من عوامل التضخم والكساد والبطالة. ✓ وسيلة للاستعمار الحديث "الاستعمار يسير وراء تاجر أو قسيس"	النشاط الثالث: يكتشف الحكمة من تحريم الربا. حُرِّمَ الربا لما له من أضرار. اكتشف ضرره على ما يلي: ❖ على نفسية المرابي. ❖ على أفراد المجتمع. ❖ من الناحية الاقتصادية.
يعرف كل نوع من أنواع الربا ويميّز بينها.	15د	رابعاً: أنواع الربا: (1) ربا الديون (القروض): أ- تعريفه: الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل وهذا الربا كان منتشرًا في الجاهلية، لذلك يسمّى "ربا الجاهلية" مثاله: اقترض: 5000 د.ج. ← بعد شهر 6000 د.ج. ب- دليل تحريمه: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ: «أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رِبَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ» والقاعدة فيه: قوله ﷺ: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا».	النشاط الرابع: يتعرف على أنواع الربا ويميّز بينها، ثم يعلّل سبب تحريمها. السند 01: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ: «أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رِبَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ» ❖ ماهي المعاملة التي حرّمها الرسول ﷺ؟ ربا الجاهلية. السند 02: قَالَ ﷺ: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا». ❖ استنتج تعريفا لربا الجاهلية: فالقرض هو ما يأخذه المدين من الدائن، ولكن في هذه المعاملة اشترط المقرض منفعة. وعليه: فربا الجاهلية هو: الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل.
يعلم تحريم أنواع الربا	20د	(2) ربا البيوع: وهو قسمان: (أ) ربا الفضل: 1- تعريفه ومثاله: ■ لغة: الزيادة. ■ اصطلاحاً: بيع مطعومين أو نقدين من جنس واحد مع الزيادة في أحد البديلين عن الآخر. أو "بيع الجنس بجنسه متفاضلاً" مثاله: قنطار قمح صلب مقابل 2 قنطار قمح لين. 10 غ ذهب مسبوك بـ 15 غ ذهب تبر. 2- دليل تحريمه: عن أبي سعيد الخدري . رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ ﷺ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَشْفُوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَشْفُوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» [متفق عليه]	السند 03: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ مَرْفُوعًا «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ (وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ)¹ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ؛ مِثْلًا بِمِثْلٍ؛ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ؛ يَدًّا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ». [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] 1- إذا قوبل الجنس بجنسه اشترط النبي ﷺ لصحة المعاملة شرطان. ما هو أولهما؟ 2- «سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ» ما مدلول هذه العبارة؟ لا بد من المساواة بين البديلين المتماثلين، فإذا كان هناك تفاضل وقع ما يسمّى ربا الفضل. ❖ إذن استنتج تعريفا لربا الفضل. ثم حدّد محل الشاهد من حديث عبادة بن الصامت الدال على حرمة ربا الفضل.

¹ مذهب جمهور العلماء أنّ البرّ والشعير جنسان وكل واحد منهما صنف مختلف، أثر الخلاف فيمن اعتبر البرّ والشعير جنسين مختلفين أجاز التفاضل بينهما بخلاف من جعلهما جنسا واحدا فلم يجز المبادلة بينهما إلا مثلا بمثل. [انظر الفائدة رقم: 05 في التفريق بين القمح والشعير واتباعهما جنسين مختلفين عند المالكية. ص 30، 31 من التدرجات السنوية سبتمبر 2022].

السند 04: فَصَّلَ فِي بَيَانِ عِلَّةِ رَبَا الْفَضْلِ: ... (وَعِلَّةُ) حُرْمَةِ (رَبَا) الْفَضْلِ فِيهِ: أَيُّ فِي الطَّعَامِ (اقتِيَاتُ وَإِدْخَارُ): أَيُّ مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ. فَالطَّعَامُ الرَّيَوِيُّ: مَا يُفْتَاتُ وَيُدْخَرُ؛ أَيُّ مَا تَقُومُ بِهِ الْبَيْئَةُ عِنْدَ الْإِقْتِصَارِ عَلَيْهِ وَيُدْخَرُ إِلَى الْأَمَدِ الْمُتَبَتَّغِي مِنْهُ عَادَةً وَلَا يَفْسُدُ بِالتَّأَخِيرِ، وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مُتَّخَذًا لِلْعَيْشِ غَالِبًا عَلَى الْمَذْهَبِ

حاشية الصاوي على الشرح الصغير.

العلة في النقدين: العلة في جريان الربا في النقدين: الذهب والفضة، هي مطلق الثمنية، فكل ما يقوم مقامهما من العملات يأخذ حكمها، كالأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس، وتقوم بها الأشياء كالريال والجنينة ونحوهما. فالعملة الورقية نقد قائم بذاته، له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ لأنه ثمن معتبر مثلهما، فتجب الزكاة فيه، ويجري فيه الربا بنوعيه النسبية والفضل.

﴿استخلص من السند: 4 علة ربا الفضل.﴾

3- علة تحريمه:

✓ **في المطعومات:** الاقتيات والادّخار مع وحدة الجنس.

✓ **في النقود:** الثمنية مع وحدة الجنس.

السند 05: حديث عبادة بن الصامت الذي سبق.

1- حدّد مدلول عبارة «يَدًا بِيَدٍ». من خلال حديث عبادة بن الصامت.

اشتراط التقابض سواء اتحد الجنس أم اختلف.

﴿إذن استنتج تعريفا لربا النسبية.﴾

2- ثمّ حدّد محل الشاهد من حديث عبادة بن الصامت الدّل على حرمة ربا النسبية.

السند 06: فَصَّلَ فِي بَيَانِ عِلَّةِ رَبَا النِّسَاءِ: (عِلَّةُ) حُرْمَةِ (رَبَا) النِّسَاءِ فِي الطَّعَامِ (الرَّيَوِيُّ وَغَيْرُهُ) (مُجَرَّدُ الطَّعْمِ): أَيُّ كَوْنُهُ مَطْعُومًا لِأَدَمِيٍّ (فَتَدْخُلُ الْفَوَاكِهُ) جَمِيعُهَا كَرْمَانٍ وَإِجَاصٍ (وَالْخَضِرُ) مَا يُؤْكَلُ أَخْضَرَ كَالْخِيَارِ وَالْبَطِيخِ (وَالْبُقُولُ) بِالضَّمِّ كَالْجَزْرِ... (وَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهَا) قَلٌّ أَوْ كَثْرٌ (وَلَوْ بِالْجِنْسِ) الْوَاحِدِ كَرِطْلٍ بِرِطْلَيْنِ (فِي غَيْرِ) الطَّعَامِ (الرَّيَوِيُّ) مِنْهَا إِذْ كَانَ (يَدًا بِيَدٍ).

حاشية الصاوي على الشرح الصغير.

﴿استنتج ممّا سبق علة ربا النسبية في المطعومات.﴾

ب) ربا النسبية:

1- تعريفه ومثاله:

- لغة: من النساء وهو: التأخير والتأجيل.
- اصطلاحاً: هو التأجيل في تسليم أحد البديلين الربويين سواء اتحد الجنس أم اختلف بزيادة أو بغير زيادة.

مثاله: قنطار قمح صلب شتاء مقابل قنطار قمح لّين صيفا. خاتم ذهب على أن تدفع ثمنه بعد شهر.

2- دليل تحريمه:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» [أخرجه مسلم]

3- علة تحريمه:

✓ **في المطعومات:** مجرّد الطعمية سواء اتحد الجنس أم اختلف.

✓ **في النقود:** الثمنية سواء اتحد الجنس أم اختلف.

النشاط الخامس: ترجم الجدول الموالي إلى قواعد.

		نقد		الأطعمة	
		ذ	ف	ب	ش
نقد	ذ				
	ف				
	ب				
	ش				
	نا				
الأطعمة	م				
	الفورية والمساواة				
	الفورية				
	الحرية				

خامسا: القواعد العامة لاستبعاد المعاملات الربوية: (خاصة بربا البيوع فقط)

✚ إذا بيع الجنس بجنسه (ذ-ذ) (بر-بر) يشترط:

المساواة (تجنّباً لربا الفضل) **والفورية** (تجنّباً لربا النسبية).

✚ إذا بيع الجنس بغير جنسه (ذ-ف) (بر-تمر) يشترط الفورية.

✚ إذا بيع طعام بنقد جاز مطلقاً، لاختلاف العلة. (ذ-شعير) (بر-فضة)

10د

30د

15د

يعرّف كل نوع من أنواع الربا ويميّز بينها -يعلّل تحريم أنواع الربا

يطبق القواعد العامة لاستبعاد المعاملات الربوية.

النشاط السادس: تطبيقات.

بين حكم المعاملات التالية مع التعليق:

(1) بيع: 100 غ ذهب بـ 1000 غ فضة إلى أجل.

(2) بيع: 10 غ ذهب مستورد بـ 12 غ ذهب محلي.

(3) بيع: 500 غ فضة مقابل: 600 غ فضة أقل جودة بعد شهر.

(4) بيع: خاتم ذهبي مقابل: 50.000 د.ج بعد أسبوع.

(5) بيع: 100 أورو مقابل: 20 ألف د.ج.

(6) بيع هاتف LG مقابل هاتفين سامسونغ.

(7) 10 كلغ برتقال مقابل: 15 كلغ برتقال أقل جودة يدا بيد.

(8) قنطار تمر مقابل 2 قنطار شعير لأجل.

(9) 1 كلغ ملح ناعم مقابل 2 كلغ ملح خشن فورا.

الإجابة:

1-ربا النسيئة لعدم الفورية، لا وجود لربا الفضل لاختلاف الجنس.

2-ربا الفضل لاتحاد الجنس وعدم المساواة، ولا وجود لربا النسيئة بشرط الفورية.

3-ربا الفضل لكون الجنس واحد والمساواة غير محققة، وربا النسيئة كون المعاملة ليست فورية.

4-ربا النسيئة لأنّ العلة واحدة والمعاملة ليست فورية، ولا وجود لربا الفضل لاختلاف الجنس.

5-لا وجود للفضل بما أنّ الجنس مختلف، وبما أنّ العلة واحدة فالمعاملة جائزة بشرط الفورية.

6-المعاملة جائزة لعدم وجود علة الربا.

7-بما أنّ العلة المشتركة مجرد المطعومية جاز التفاضل، ولا وجود للنسيئة فالمعاملة فورية.

8-ربا النسيئة لأنّ العلة واحدة "الاقتيات والادّخار" والمعاملة ليست فورية، ولا وجود للفضل لاختلاف الجنس.

9-ربا الفضل لأنّ الجنس واحد والمساواة غير محققة، وبما أنّ المعاملة فورية فلا وجود للنسيئة.

قارن بين أنواع الربا.

- المقارنة بين ربا الديون و ربا البيوع:

ربا الديون.	ربا البيوع.
يسري في كلّ الأموال.	الأطعمة والنقود.
يخص القروض.	يخص البيوع.

- المقارنة بين ربا الفضل والنسيئة:

ربا الفضل.	-ربا النسيئة.
سببه الزيادة	سببه التأجيل.
يكون في متحد الجنس فقط	يكون في متحد الجنس ومختلف الجنس.
علته: الثمنية، الاقتيات والادّخار.	علته: الثمنية والمطعومية.

بكالوريا 2024:

قال ابن المنذر رحمه الله: «أجمعوا على أنّ المسلف إذا اشترط على المسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أنّ أخذ الزيادة على ذلك ربا.»

-ما نوع الربا المشار إليه في السند؟ سمّ النوع الآخر المقابل له مع بيان أقسامه.

✓ نوع الربا المشار إليه: ربا الديون.

✓ النوع الآخر المقابل له: ربا البيوع.

✓ بيان أقسام ربا البيوع: ربا النسيئة و ربا الفضل.